

Le Transit de l'Union

Base légale

- Règlement (UE) N° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 [CDU]
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 [RD]
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 [RE]
- Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 [RD transitoire]

Définitions et explications

Statut douanier

Le statut douanier détermine si une marchandise est une marchandise de l'Union ou non Union.

- « *merchandises de l'Union* :
 - a) les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union;*
 - b) les marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;*
 - c) les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b)». Art.5 23) CDU*
- « *merchandises non Union*: les marchandises qui ne sont pas des marchandises de l'Union ... ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union ».

Territoire douanier de l'Union

Ce territoire comprend les territoires des États membres «y compris leurs eaux intérieures et leur espace aérien». Il existe des exceptions pour quelques pays de l'Union européenne. Certains territoires ne sont pas considérés comme faisant partie du territoire douanier de l'Union comme définis dans l'article 4 CDU. (Ceuta, Melilla (ES) Helgoland, Büsingen (DE) Levignio (IT) Féréo Îles, Groenland (DK) Pays et territoires français d'outre-mer.

Le transit de l'Union (transit communautaire avant le 1. mai 2016) est employé pour faire transiter généralement des marchandises non Union sur le territoire de l'Union (y compris la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin) et des marchandises Union qui passent pendant leur transport par un pays tiers. Le point de départ de la marchandise et le point de destination sont toujours situés sur le territoire de l'Union.

On distingue entre le transit externe de l'Union, pour les marchandises non Union, et le transit interne de l'Union, pour les marchandises de l'Union.

Il existe plusieurs manières de laisser circuler les marchandises sous le régime du transit de l'Union, notamment :

- Le régime du transit externe de l'Union ;
- Le régime du transit interne de l'Union ;
- Le carnet TIR ;
- Le carnet ATA ;
- Le manifeste rhénan ;
- La FORM 302 ou EU 302 ; Le trafic par la poste.

Ces carnets, manifestes ou étiquettes (pour le trafic par la poste) peuvent être utilisés en tant que déclarations de transit pour le régime de transit de l'Union.

« ...lorsque des marchandises circulent d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union conformément à la Convention TIR, à la Convention ATA/Convention d'Istanbul, sous le couvert du formulaire 302 ou par la poste, le territoire de l'Union est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un territoire unique... ».

Ces modes de déclaration peuvent être utilisés pour tous les transports, notamment par voie routière, par voie aérien, par voie maritime et par voie ferroviaire. Seulement le carnet TIR est exclusivement utilisé pour le transport routier et le manifeste rhénan est utilisé que pour le transport de marchandises sur des navires sur le Rhin et ses affluents.

Bureau de douane de départ

« Le bureau de douane où la déclaration en douane plaçant les marchandises sous un régime de transit est acceptée ».

Bureau de douane de destination

« Le bureau de douane où les marchandises placées sous un régime de transit sont présentées en vue de mettre fin au régime ».

Bureau de douane de passage

« a) soit le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire douanier de l'Union lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d'une opération de transit en franchissant une frontière d'un territoire situé en dehors du territoire douanier de l'Union autre qu'un pays de transit commun;

b) soit le bureau de douane compétent pour le point d'entrée sur le territoire douanier de l'Union lorsque les marchandises ont emprunté un territoire situé en dehors du territoire douanier de l'Union au cours d'une opération de transit; »

Le bureau de douane de passage est le bureau de douane de contrôle lorsque les marchandises entrent ou sortent du territoire douanier de l'Union. Ce bureau n'est ni le bureau de départ ni le bureau de destination. Au bureau de passage, la douane certifie l'entrée des marchandises sur le territoire de l'Union ou la sortie du territoire de l'Union.

Bureau de douane de première entrée

« Le bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière au lieu où le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive ou, le cas échéant, où il est prévu qu'il arrive, sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un territoire situé hors dudit territoire ».

Bureau de sortie

Le dernier bureau sur le territoire douanier de l'Union où les marchandises quittent l'Union européenne.

Titulaire du régime

- *« la personne qui dépose la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle ladite déclaration est déposée; ou*
- *la personne à qui les droits et les obligations relatifs à un régime douanier ont été transférés ».*

Le titulaire du régime est souvent le garant, la personne physique ou morale qui couvre le montant d'une dette potentielle ou existante des droits à l'importation ou à l'exportation. Ce montant est fixé pour chaque mouvement.

Dettes douanières

« l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur ».

Au régime du transit, une dette douanière naît en raison d'une soustraction des marchandises à la surveillance douanière.

Garantie

« Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie du montant d'une dette potentielle ou existante, cette garantie couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque:

a) la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union;
ou

b) la garantie peut être utilisée dans plusieurs États membres ».

Lors du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union ou du transit commun, les droits de douanes et toutes autres taxes sont temporairement suspendus. Le titulaire du régime doit déposer une garantie pour assurer que le montant des droits et des taxes est couvert.

À la fin de l'opération, lorsque le transit est apuré, le montant de la garantie est remboursé respectivement la caution est libérée.

Expéditeur agréé

Le statut de l'expéditeur agréé est une simplification pour un opérateur économique concernant le placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union ou du transit commun. L'expéditeur agréé n'a, dans ce cas, pas besoin de présenter les marchandises au bureau de départ compétent. Ce statut se réfère à une autorisation, délivrée par les autorités douanières.

En plus des informations qu'un opérateur doit fournir aux autorités douanières, l'expéditeur agréé est tenu d'introduire l'itinéraire, en cas de nécessité, le délai de présentation des marchandises au bureau de destination et le nombre et l'identification des scellés dans le système informatique. Toute autorisation d'expéditeur agréé devrait être complétée par une autorisation de scellés d'un modèle spécial. Sinon l'expéditeur agréé devrait quand même passer au bureau de douane de départ pour laisser apposer le scellé.

Destinataire agréé

Le statut du destinataire agréé est la simplification de réceptionner des marchandises qui ont été placées sous le régime du transit de l'Union ou du transit commun à un endroit déterminé dans l'autorisation. Le destinataire agréé prend aussi en charge la déclaration de transit et notifie, au moyen du système informatisé, l'arrivée des marchandises au bureau de destination ainsi que les irrégularités survenues pendant le transport. Les marchandises doivent être déchargées après autorisation du bureau de douane de destination. L'opérateur doit inscrire dans ses écritures, dès le déchargement des marchandises, les résultats d'inspection et informe le bureau de destination du résultat de contrôle et

des irrégularités desdites marchandises. Le bureau de destination transfère ces informations au bureau de douane de départ au plus tard six jours après l'arrivée des marchandises.

Scellement

Le scellement est une mesure d'identification pour les marchandises, ce qui est une mesure importante au régime du transit. Des scellés peuvent être apposés sur les marchandises, les emballages ou le moyen de transport. De ce fait, le moyen de transport ou le conteneur doivent être apte au scellement. Le bureau de départ introduit dans le système électronique le nombre et les identifiants de chaque scellé.



Le bureau de départ peut décider de ne pas mettre un scellé en cas du placement de marchandises sous le régime du transit, si les marchandises sont indiquées d'une manière suffisante avec leur nature, la quantité et les numéros de série éventuels sur la déclaration de transit. En plus aucun scellement n'est nécessaire si les marchandises sont transportées par :

- voie aérienne et le numéro de la lettre de transport figure sur chaque envoi ;
- voie maritime et une référence sur l'identification est noté sur la déclaration ; et
- voie ferroviaire et les entreprises de chemin de fer ont apposé des mesures d'identification.

Les autorités douanières peuvent aussi autoriser à un opérateur l'utilisation de scellés d'un modèle spécial. Un expéditeur agréé a le droit, après autorisation, d'utiliser ses scellés propres avec les identifiants comme prévus dans cette autorisation.

Transit externe de l'Union

Type de déclaration: T1

Le régime du transit externe de l'Union (T1) est utilisé pour faire circuler des marchandises non Union sur le territoire de l'Union européenne en suspension des droits à l'importation, d'autres impositions et des mesures de politique commerciale, si les marchandises peuvent être introduites sur le territoire de l'Union ou sortir de ce territoire et ce jusqu'à l'arrivée à leur destination.



Transport de marchandises non Union sur le territoire de l'Union européenne

Le régime du transit externe est seulement applicable, avec emprunt d'un territoire non Union, s'il existe un accord entre l'Union européenne et ce territoire (p.ex. la Convention du transit commun) ou si le transport se fait par un titre de transport unique. Dans ce cas, le transit externe est suspendu lorsque les marchandises se trouvent sur ce territoire.

Dans certains cas, des marchandises Union (T2) peuvent être placées sous le régime du transit externe (T1) lorsque les marchandises sont exportées vers un pays faisant partie de la Convention relative à un régime du transit commun ou si une marchandise de l'Union est exportée et fait le transit par un ou plusieurs pays faisant partie du transit commun:

- dans le cadre de la politique commune ;
- en cas des mesures de contrôles ;
- en cas d'un remboursement ou d'une remise des droits en cas de marchandises refusées par l'importateur ou en cas de défectuosité lors de leur importation ;
- en cas d'exportation de produits d'accises, visés à l'article 1 de la directive 2008/118/CE

Transit interne de l'Union

Types de déclaration : T2, T2F, T2SM

Statut douanier : T2L, T2LF, T2LSM

Le régime du transit interne de l'Union (T2) est utilisé pour faire circuler des marchandises de l'Union sur le territoire de l'Union européenne avec passage d'un ou plusieurs pays ou territoires situés en

dehors du territoire douanier de l'Union, sans modification de leur statut douanier. Le régime du transit interne de l'Union (T2) est aussi utilisé pour déplacer les marchandises de l'Union vers un pays du transit commun en cas d'un transit qui suit une exportation, sauf si le transport se fait exclusivement par voie maritime ou aérienne.



*Transport de marchandises de l'Union sur le territoire de l'Union européenne avec passage d'un pays tiers
(Pologne, Kaliningrad(RU), Lituanie)*

En plus, il existe encore d'autres types de déclarations relatifs au régime du transit interne de l'Union, qui sont utilisés à savoir :

- T2F : en cas du transport de marchandises de l'Union entre un territoire fiscal spécial et une autre partie du territoire douanier de l'Union ;
- T2SM: en cas du transport de marchandises de l'Union du territoire douanier de l'Union vers Saint-Marin ;
- T2L : en cas où une preuve du statut douanier de marchandises de l'Union est exigée ;
- T2LSM: en cas du transport de marchandises de l'Union du territoire douanier de l'Union vers Saint-Marin où une preuve du statut douanier de marchandises de l'Union est demandée ;
- T2LF: en cas de transport de marchandises de l'Union vers, à partir de ou entre des territoires fiscaux spéciaux où une preuve du statut douanier de marchandises de l'Union est nécessaire.

Une déclaration de transit peut aussi avoir comme code le sigle « T » pour un envoi qui contient aussi bien des marchandises de l'Union qui sont à placer sous le régime du transit interne que des marchandises non Union qui sont à placer sous le régime du transit externe.

Envois mixtes

Un envoi peut comprendre à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit externe de l'Union et des marchandises devant être placées sous le régime du transit interne de l'Union sous réserve que chaque article de marchandise soit marqué en conséquence dans la déclaration de transit.

Carnet TIR

La Convention de Transport Internationaux Routiers (TIR) de 1975 est une convention des Nations Unies qui permet le transport routier international de marchandises avec des facilités en matière de douane. Le système de transit Tir se base sur cinq piliers, à savoir la sécurité des véhicules et conteneurs, une garantie internationale, le carnet TIR, les contrôles douaniers et les accès contrôlés. Le régime TIR utilise le carnet TIR comme déclaration en douane. Le transport sous carnet TIR « opération TIR » permet de traverser plusieurs frontières en utilisant un seul carnet, avec suspension des droits et taxes.

Sur le territoire de l'Union européenne, le carnet ne peut être utilisé seulement si le mouvement débute ou se termine à l'extérieur de l'Union ou si le mouvement s'effectue d'un point à un autre de l'Union avec emprunt d'un pays tiers.

Le carnet TIR est disponible avec 6 et 14 volets et est valable pour un seul transport TIR. L'opération TIR n'est pas une opération unique. Lorsque la marchandise franchit la frontière le carnet doit être présenté auprès d'un bureau de douane pour chaque passage sans que les marchandises ne soient contrôlées. Pour chaque opération TIR, c'est-à-dire un départ et une sortie/arrivée, on utilise une paire de feuilles composée d'un volet blanc avec une souche correspondante pour le bureau de départ/entrée et d'un volet vert avec une souche correspondante pour le bureau de destination/sortie. Chaque volet est détachable jusqu'à la limite perforée entre volet et souche. Toutes les souches restent toujours dans le carnet. Le bureau de départ/entrée et le bureau de sortie/passage ou, à la fin de l'opération, le bureau de destination, se trouvent sur le même territoire. Le carnet doit toujours accompagner les marchandises.

Le transport est couvert par une garantie internationale ayant une validité d'un maximum de 100.000€. Cette garantie sert pour le paiement des droits et taxes suspendus. Cette garantie ne s'applique pas pour les produits d'accises, notamment l'alcool et les produits de tabacs. Au Luxembourg, la garantie est engagée, après cautionnement, par la Fédération Royale Belge des transporteurs et prestataires de services logistiques (FEBETRA) sous le couvert de l'IRU (International Road Transport Union). L'IRU s'occupe aussi de l'impression et de la distribution des carnets.

Les transporteurs qui souhaitent acheminer des marchandises sur les territoires des pays contractants doivent faire agréer les véhicules, l'ensemble de véhicules et les conteneurs qu'ils utilisent lors d'un transport avec carnet TIR. Cette agrégation est approuvée par les autorités douanières. En plus, le titulaire du carnet doit être habilité par l'association garante. Après une décision positive des douanes et de l'association garante, le demandeur reçoit son numéro d'agrégation TIR.

Une plaque TIR doit être fixée bien visiblement sur le camion si le transport se fait sous la procédure du carnet TIR.



Description générale d'une procédure avec un carnet TIR franchissant plusieurs frontières

L'association émettrice remplit les cases 1 à 4 sur la page de couverture du carnet. Le titulaire du régime remplit les cases 6 à 12 ainsi que les cases 2 à 15 de chaque volet.

Au bureau de départ (1) la douane est responsable pour:

- le contrôle des marchandises et du manifeste de marchandises ;
- le contrôle de la validité, de l'agrément du véhicule et de la plaque TIR ;
- le scellement du véhicule ;
- remplir les cases 18 à 23 du volet 1 (blanc) et du volet 2 (vert), détacher, classer et garder le volet 1 et remplir la case 16 avec le numéro du scellé et apposer le tampon du bureau dans la case 17 de tous les volets du carnet ;
- remplir la souche 1.



Au bureau de sortie (2) la douane est responsable pour:

- le contrôle du scellement ;
- contrôler le tampon du bureau de départ sur la souche 1 ;
- remplir le volet 2 (vert), le détacher pour classer et envoyer la partie détachable de ce volet au bureau de départ (1) comme preuve .

Au bureau d'entrée (3) la douane est responsable pour:

- le contrôle du scellement ;
- remplir les cases 18 à 23 du volet 1 (blanc) et du volet 2 (vert), le détacher, le classer et garder le volet 1 ; remplir la souche 1.

https://www.iru.org/sites/default/files/2017-03/How_to_fill_in_a_TIR_Carnet_FR_1.pdf

Ce bureau, qui est dans cet exemple le bureau d'entrée dans l'Union européenne, introduit dans le système NSTI les données du document TIR. (voir NSTI-TIR)

Au prochain bureau de sortie (4) la douane entame la même procédure qu'au bureau de sortie (2)

Au prochain bureau d'entrée (5) la douane entame la même procédure qu'au bureau d'entrée (3)

Au bureau de destination (6) la douane est responsable pour :

- le contrôle du scellement, du manifeste et de la marchandise ;
- remplir et détacher le volet 2 pour le classer ;
- renvoyer la partie détachable bien remplie de ce volet au bureau de douane d'entrée ; ☐ remplir la souche 2 et mettre le tampon.

Après l'apurement de l'opération TIR, le carnet est redonné au chauffeur. Le titulaire du régime doit renvoyer ce carnet à l'association émettrice pour que la garantie soit libérée.

Pour l'instant la Convention compte 75 pays contractants y compris l'Union européenne et plus de 32.000 entreprises autorisées. Toutes les informations, y compris les exclusions, concernant ces autorisations sont directement enregistrées et peuvent être consultées par les autorités douanières dans la banque de données internationale TIR (ITDB).

Actuellement au Luxembourg, une seule compagnie est titulaire du carnet TIR.

Carnet ATA

La Convention ATA (Admission Temporaire – Temporary Admission) de Bruxelles de 1965 du Conseil de Coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) ainsi que la Convention relative à l'admission temporaire d'Istanbul de 1990 permettent la libre circulation et l'admission temporaire de marchandises, sans qu'elles soient soumises, totalement ou partiellement, aux droits et taxes. Ces mesures entraînent une énorme simplification douanière.

Le plus souvent, le carnet est employé pour l'importation ou l'exportation temporaire et le transit de matériel professionnel ou de marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès, d'échantillons ou du matériel professionnel. Les marchandises doivent être réexportées respectivement réimportées, dépendamment de leur destination précédente, dans leur état telles qu'elles ont quitté le territoire.

Le carnet est composé:

- d'une page de couverture verte et en verso une page avec une liste générale pour énumérer les marchandises ;

- de feuilles et ses souches jaunes employées pour l'exportation temporaire et sa réimportation ;
- de feuilles et ses souches blanches employées pour l'importation temporaire et sa réexportation ;
- de feuilles et ses souches bleues pour le transit.

Le carnet ATA est utilisé pour :

- l'exportation temporaire et sa réimportation (feuilles et souches de couleur jaune) - cas utilisé pour les carnets émis dans l'Union européenne.

Le carnet vaut déclaration en douane, débute sur le territoire de l'Union et permet l'exportation temporaire de marchandises de l'Union. Le pays de destination de la marchandise, qui est un pays contractant de la Convention, doit être un pays en dehors de ce territoire.

La première page du carnet est remplie par la Chambre de commerce, qui est compétente pour la délivrance du carnet. Au Grand-Duché, ce carnet est émis par le « house of entrepreneurship » et a une validité de douze mois. L'organisation émettrice fournit aussi la garantie pour les marchandises couvertes par le carnet ATA. La case H est à remplir par le bureau de douane d'exportation. Au premier volet jaune de l'exportation temporaire, le bureau d'exportation remplit les cases 1 à 6 de la première souche et le bureau de sortie, qui peut être le même bureau que le bureau d'exportation, doit estampiller cette souche. La souche consécutive en dessous est la souche pour la réimportation de ces marchandises, c'est-à-dire le retour de ces marchandises. Le bureau d'exportation et le bureau de réimportation peuvent être différents. Ces bureaux peuvent aussi être situés dans un autre état membre.

- l'importation temporaire et sa réexportation (feuilles et souches de couleur blanche)
- permet l'importation temporaire de marchandises non Union sur le territoire de l'Union. Le carnet a été émis dans un pays contractant de la Convention ATA, non membre de l'Union européenne.

Le transit (feuilles de couleur bleue)

CARNET A.T.A.		A.T.A. CARNET	
A. TITULAIRE ET ADRESSE (holder and address)		B. RENVOI À L'INDICATION PRÉFÉRÉE (preferred country)	
C. UTILISATION PRÉVUE DES MARCHANDISES (intended use of goods)		D. MOYENS DE TRANSPORT (means of transport)	
E. DÉTAIL D'EMBALLAGE (contents, marks, weight, etc.)		F. DÉCLARATION D'EXPORTATION EN TRANSIT (Declaration of export in transit)	
G. DÉCLARATION D'IMPORTATION EN TRANSIT (Declaration of import in transit)		H. DÉCLARATION DE DESTINATION (Declaration of destination)	
I. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)		J. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)	
K. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)		L. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)	
M. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)		N. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)	
O. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)		P. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)	
Q. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)		R. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)	
S. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)		T. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)	
U. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)		V. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)	
W. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)		X. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)	
Y. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)		Z. DÉCLARATION DE TRANSIT (Declaration of transit)	

- le carnet peut être utilisé pour le transit en cas d'un transport de marchandises non Union avec départ dans un pays tiers, en vue d'une importation temporaire, vers un pays de l'Union européenne où le premier point d'entrée dans l'Union n'est pas le pays de destination. Pour le transit, il existe toujours deux volets (1a et 1b) par opération.

Exemple : un carnet ATA est émis en Suisse avec destination Luxembourg. À la frontière franco-suisse, le bureau de douane français remplit la case H des deux volets bleus du transit. Le volet 1a reste au bureau français et à l'arrivée des marchandises, le bureau de destination au Luxembourg remplit la case prévue pour la destination du volet 1b et le renvoie au bureau de douane français.

- le carnet peut être utilisé en cas de transit de marchandises non Union à destination d'un pays tiers avec emprunt du territoire de l'Union. Dans ce cas le bureau d'entrée dans l'Union garde le volet 1a et le bureau de sortie de l'Union renvoie le volet 1b au bureau d'entrée, les deux volets évidemment remplis comme prévu.

Le carnet ATA, qui est pour l'instant appliqué dans 71 pays contractants, accompagne les marchandises durant tout le trajet.

Manifeste rhénan

Le manifeste rhénan se base sur la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868 et le Protocole adopté par la Commission Centrale de Navigation sur le Rhin le 22 novembre 1963. L'idée est de *...faciliter le mouvement des marchandises sur le Rhin et ses affluents associés à travers les frontières nationales...*

Les cinq parties contractantes, notamment la Suisse, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, passés par le Rhin et la Belgique, *...aux fins de la Convention sont considérés comme formant un territoire unique.*

L'utilisation du manifeste rhénan comme document de transit est prévue par le code des douanes de l'Union européenne. En plus, aucune garantie n'est exigée comme prévue dans l'article 89 (8) (a) du code des douanes de l'Union.

Formulaire OTAN 302 et UE 302

L'Organisation de l'Atlantique du Nord (OTAN) a prévu dans sa Convention de 1951 sur le statut de leurs forces la possibilité de transporter, d'importer et d'exporter de marchandises des forces militaires de l'OTAN en franchise de droits. Pour ces démarches, le formulaire OTAN 302 est utilisé comme document de transit pour franchir les frontières, ce qui peut être aussi un port ou un aéroport, sans paiement de droits et de taxes.

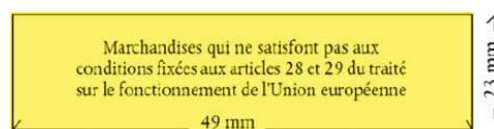
Le formulaire UE 302 prévoit la circulation des marchandises des forces militaires d'un État membre et peut aussi être utilisé par les États non membre de l'OTAN. Pour l'instant six pays de l'Union européenne ne sont pas membre de l'OTAN, à savoir l'Irlande, la Suède, la Finlande, l'Autriche, Malte et Chypre.

Au Luxembourg, la NSPA (NATO Support and Procurement Agency), située à Capellen (Mamer), applique le formulaire OTAN 302 pour la circulation de ses marchandises.

Envoi postal

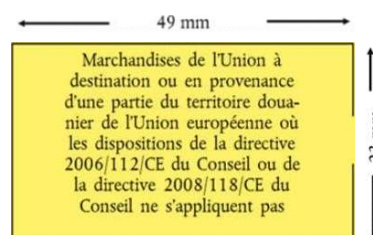
Par envoi postal on entend l'envoi de la poste aux lettres et de colis postaux suivant la Convention postale universelle (UPU). Le transport pour le régime de transit par la poste ne peut être effectué que par un opérateur postal, établi dans un État membre et autorisé à prêter les services règlementés par la Convention UPU.

Si des marchandises non Union sont transportées par envoi postal sous le couvert du transit externe, il porte une étiquette en lettres noires sur fond jaune comme prévue dans l'annexe 72-01 du règlement d'exécution.



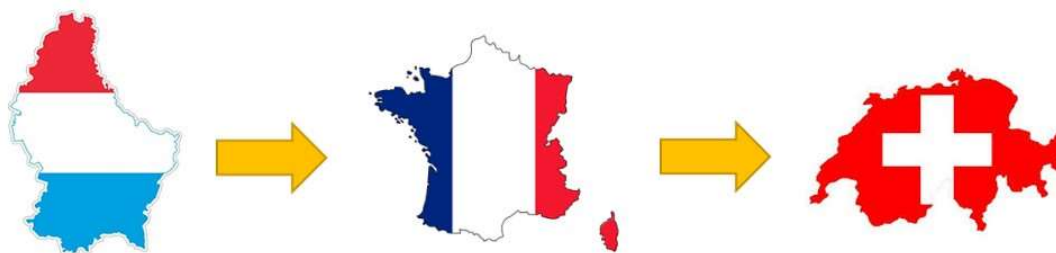
Si cette étiquette n'est pas fixée sur un colis, un sac postal ou tout autre moyen d'emballage, il est considéré qu'il s'agit de marchandises de l'Union. Dans le cas d'un envoi composé de marchandise de l'Union et non Union, la preuve du statut doit être attestée par le document douanier T2L.

Si des marchandises de l'Union sont transportées par envoi postal sous le couvert du transit interne, entre des territoires fiscaux spéciaux, en provenance ou à destination de ces territoires, l'envoi postal porte, comme prévu dans l'annexe 72-02 du règlement d'exécution, une étiquette jaune en lettres noires avec une annotation sur les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE, accompagné du document T2L comme preuve du statut douanier.



Transit commun

Le transit commun est employé pour faire transiter des marchandises entre les pays de l'Union européenne et les pays du transit commun, c'est-à-dire les pays faisant parties de la Convention relative à un régime du transit commun du 20 mai 1987, notamment les pays de l'Union européenne, les quatre pays d'AELE avec l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse et la Turquie, la République de Macédoine du Nord et la Serbie.



Transport de marchandises de l'Union ou non Union à destination d'un pays du transit commun

À noter que le Royaume-Uni va adhérer aussi au transit commun à partir du 1^{er} janvier 2021, dès son retrait de l'Union européenne. (Brexit)

Dans le transit commun on ne distingue pas entre transit interne ou transit externe, mais entre la procédure T1 et la procédure T2.

Marchandises transportées par voie ferrée

En cas d'un transport de marchandises par voie ferrée par une entreprise de chemin de fer agréée, la lettre de voiture CIM sur support papier est utilisée comme déclaration de transit. Cette utilisation se fait sur demande et doit être autorisée par l'autorité douanière compétente.

L'utilisation de la lettre CIM comme déclaration de transit aux fins du transit de l'Union ou du transit commun est liée à certaines conditions pour les entreprises de chemin de fer:

- Être une partie contractante de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) de 1980 ;
- Être une entreprise agréée pour effectuer l'opération de transport sur le territoire douanier de l'Union ou des pays de transit commun, ou être titulaire d'un agrément national en tant que transporteur intermédiaire ;
- Engager la responsabilité du paiement de la dette douanière exigible auprès de l'autorité douanière ;
- Obligation d'utiliser un système commun pour détecter les irrégularités dans la circulation des marchandises et enquêter au sujet de ces irrégularités et les autorités douanières compétentes doivent avoir accès aux données conservées dans le bureau de comptabilité de l'entreprise de chemin de fer considérée ;
- Compétent pour la séparation et le paiement des coûts par transport et par pays.

En plus, une opération de transport doit être effectuée par plusieurs transporteurs.

Marchandises transportées par voie aérienne

En cas d'un transport de marchandises par voie aérienne, on peut avoir l'autorisation d'utiliser le manifeste douanier comme déclaration de transit. L'utilisation est associée à certaines conditions:

- L'entreprise qui fait recours doit être une compagnie aérienne ;
- La compagnie aérienne doit être établie sur le territoire douanier de l'Union ;
- Cette compagnie doit utiliser le régime du transit de l'Union régulièrement et doit être susceptible de remplir les conditions liées à ce régime ;
- Cette entreprise ne peut pas encore être sanctionnée pour des infractions à la législation douanière et fiscale.

La compagnie peut utiliser le support papier pour ce régime douanier dans les pays mentionnés dans l'autorisation. Une copie de cette autorisation doit être communiquée aux autorités douanières de chaque aéroport concerné. La supervision des marchandises pour les autorités compétentes ainsi que le contrôle des marchandises et des écritures doivent être garantis.

Le manifeste douanier utilisé doit correspondre à la description comme mentionnée dans la Convention relative à l'aviation civile internationale et contenir les informations suivantes :

- Le nom de la compagnie aérienne qui fait le transport ;
- Le numéro et la date du vol ;
- L'aéroport de départ et de destination ;
- Le numéro de la lettre de transport aérien ;
- Le statut de marchandises (T1, T2F) ;
- La désignation, la quantité et la masse des marchandises.

Un exemplaire du manifeste doit être présenté au bureau de douane de départ et un exemplaire au bureau de douane de destination.

Marchandises transportées par voie maritime

En cas d'un transport de marchandises par voie maritime, une compagnie maritime peut avoir l'autorisation d'utiliser le manifeste douanier comme déclaration de transit. Les conditions pour avoir cette autorisation sont les mêmes que pour les compagnies aériennes. Le manifeste, décrit dans l'autorisation, doit contenir les mêmes informations que le manifeste aérien, avec le port de départ et de destination et dans certains cas le numéro des conteneurs comme complément.

Procédure au bureau de départ

Le titulaire du régime introduit dans le système électronique toutes les données et informations qui sont obligatoires à fournir et qui doivent figurer sur une déclaration de transit et sur le document d'accompagnement transit (TAD), qui est la déclaration sous forme papier. Cela inclut des données comme par exemple le bureau de départ, le type de déclaration, le nombre des articles, la quantité et la nature des marchandises, la masse, le titulaire du régime, le destinataire, le bureau de destination ou le type de la garantie. Si toutes les données sont complètes, le titulaire du régime reçoit un numéro LRN (local reference number).

Avec ce numéro et avec la marchandise, le titulaire du régime ou dans les cas les plus souvent, le transporteur, se rend au bureau de douane qui est mentionné comme bureau de départ. Au bureau de douane de départ la douane a la possibilité de visualiser la déclaration dans le système à l'aide du numéro LRN. La douane accepte alors la déclaration de transit si toutes les informations nécessaires sont indiquées et si la marchandise et tous les documents requis sont présentés. La déclaration peut aussi être rejetée ou la douane peut demander un amendement auprès du titulaire du régime.

En cas d'acceptation, le système crée un numéro MRN (Master Reference Number) qui est un numéro d'enregistrement unique octroyé à chaque déclaration de transit, pour identifier le mouvement.

Ce numéro, avec un total de dix-huit positions, est composé des deux chiffres de l'année en cours (p.ex. 20 pour 2020), des deux lettres du pays où la déclaration est établie (LU pour le Luxembourg) et du numéro officiel du bureau de départ (715000 pour Luxembourg Findel) et d'une composition de huit chiffres et lettres.

Le bureau de départ a le droit de contrôler l'envoi, soit sur document soit physiquement. Il introduit alors le résultat de contrôle dans le système.

Un résultat non satisfaisant du contrôle empêche la mise en marche du transit et la déclaration doit être amendée ou, dans certain cas, invalidée. Le bureau de douane de départ fait contrôler aussi le montant de la garantie, pour voir si tous taxes et droits de douanes sont couverts. Après l'acceptation de la garantie, le bureau de départ fixe encore le délai jusqu'à quelle date la marchandise doit être présentée au bureau de destination. On tient compte par exemple du trajet, de la distance ou du moyen de transport. La douane peut aussi fixer un itinéraire en cas où le titulaire du régime ou la douane le trouvent nécessaire. En outre, l'autorité douanière introduit encore le numéro du scellé qui est apposé et les marchandises sont placées sous le régime du transit. Après le placement, le TAD, qui accompagne les marchandises lors du transport, peut être imprimé.

En cas d'une procédure simplifiée, l'expéditeur agréé prend le rôle de la douane et introduit toutes les données nécessaires. L'expéditeur agréé doit à tout moment assurer que les marchandises sont disponibles parce que la douane du bureau de départ peut tout de même contrôler les marchandises, en cas de nécessité, avant le départ.

Procédure au bureau de passage

La déclaration de transit, c'est-à-dire au moins le MRN, et les marchandises doivent être présentés à chaque bureau de passage. A l'aide du MRN, la douane du bureau de passage trouve la déclaration dans le système et autorise le passage. Pour que la déclaration soit directement disponible pour ce bureau, il est important que le bureau de départ ou l'expéditeur agréé introduit un bureau de passage dans le système, même si le bureau n'est pas le bureau correct. Le bureau de passage, comme le bureau de destination, ne doit non plus être le bureau mentionné sur la déclaration mais peut être un autre bureau de douane à une frontière de l'Union. Le bureau de passage peut aussi réaliser un contrôle sur document ou physique des marchandises. Dans le cas d'un transport par voie ferroviaire, le contrôle du bureau de passage n'est pas obligatoire et peut se faire, dans le cas du possible, par d'autres moyens ou à posteriori.

Exemple :

Un transport sous document T est effectué du Luxembourg vers l'Italie via la Suisse (transit commun):

1er bureau de passage le point d'entrée en Suisse (Basel Route) ; 2e bureau le point d'entrée en Italie (Ponte Chiasso)

Procédure en cas d'incident survenant en cours de route

Si un incident se produit pendant un transport couvert d'une opération de transit, le transporteur doit informer le plus vite possible les autorités douanières les plus proches du pays où l'incident a eu lieu et inscrire les remarques requises dans la case prévue du TAD. Un incident peut être entre autre la rupture du scellement ou le transbordement de la marchandise résultant d'une panne ou d'un accident du moyen de transport scellé. Les marchandises et la déclaration d'accompagnement transit doivent être présentées au bureau de douane concerné, qui décide, selon le cas, si le transport peut continuer et dans quelles circonstances en le notant dans la case prévue pour les autorités compétentes. De même des notations sur la déclaration sont obligatoires dans le cas d'un transfert sur un autre moyen de transport.

Lorsque l'opération de transit continue, le bureau de passage ou le bureau de destination doivent introduire l'incident dans le système électronique, pour l'instant le bureau de douane concerné de cet incident n'a pas la possibilité. Lorsque l'opération de transit prend fin en raison de cet incident, ce bureau de douane devient bureau de destination et peut faire toutes les démarches nécessaires dans NSTI.

Procédure au bureau de destination

Dans le cas de la procédure normale, les marchandises, la déclaration de transit et les documents d'accompagnement doivent être présentés au bureau de douane de destination. Dès le placement des marchandises sous le régime du transit dans le NSTI au bureau de départ, le bureau de destination reçoit un message du système que des marchandises sont en route, c'est-à-dire que la destination est déjà avisée par le système de l'arrivée de cette opération et peut déjà décider à l'avance d'un contrôle éventuel. Le bureau de destination introduit le numéro MRN de la déclaration dans le système et un message que les marchandises sont arrivées au bureau de destination est envoyé au bureau de départ. De plus, le bureau de destination enregistre la date d'arrivée et décide si la douane veut faire un contrôle, soit documentaire soit physique de la marchandise présentée. Après la vérification, les autorités douanières saisissent le résultat le contrôle dans le système en utilisant les codes suivants :

- A1, en cas d'un contrôle physique des marchandises satisfaisant y compris un contrôle de différentes données énumérées sur la déclaration comme par exemple le numéro d'enregistrement du camion et l'état des scellés fixés.
- A2, en cas d'un contrôle sur document avec un résultat satisfaisant ou si les scellés sont contrôlés et trouvés intacts, sans avoir effectué un contrôle physique de la marchandise ou si les marchandises sont arrivées auprès d'un destinataire agréé et la douane décide de ne pas effectuer un contrôle physique ou sur document et le destinataire agréé n'a pas informé la douane d'une irrégularité constatée.
- A5, en cas de divergences minimales ou secondaires, comme le manque ou les dégâts du scellement, en cas de la présentation de la marchandise après le délai indiqué, en cas d'informations manquantes ou incorrectes concernant le moyen de transport ou l'incident qui est arrivée en cours de route ou s'il existe de petites différences de poids. En outre, on utilise ce code en cas d'un excédent, s'il s'avère lors du contrôle physique qu'une marchandise qui n'est pas déclarée et de laquelle le statut n'est pas connu, est présentée. Une telle observation n'empêche pas le bureau de douane d'apurer cette opération de transit.
- B1, en cas d'un contrôle physique ou documentaire non satisfaisant si la douane du bureau de destination constate un manquant ou si les marchandises présentées varient de la déclaration. Quand les autorités douanières du bureau de destination sont d'avis que les différences se sont produites à cause d'une faute au lieu de départ, ils envoient le code B1 avec l'annotation « en attente de résolution des différences » au bureau de départ. Le bureau de départ a alors six jours pour régler les irrégularités respectivement répondre via le système électronique. En cas d'une réponse négative ou d'aucune réponse, le bureau de destination envoie le message de la fin de l'opération de transit et entame une enquête. De même, si la destination estime que les manquants ne résultent pas d'une faute au lieu de départ. Dans ce cas la destination envoie directement le message de la fin du régime et ouvre une enquête. Cette procédure se fait en dehors du système électronique du transit.

Dans le cas d'une procédure simplifiée, le destinataire agréé prend le rôle de la douane du bureau de destination. Il envoie l'avis d'arrivée via le système au bureau de douane de destination et doit informer la douane en cas d'une anomalie comme par exemple la rupture du scellé. De suite il reçoit le message de l'autorisation du déchargement ou le message que la douane veut faire un contrôle des

marchandises. Après le déchargement, le destinataire agréé doit informer la douane de toute irrégularité avant d'envoyer le message de la fin de l'opération.

Changement du bureau de destination

Le régime du transit peut toujours prendre fin auprès d'un autre bureau de douane que celui manifesté sur la déclaration de transit. Cela implique tous les bureaux de douane d'un État membre ou d'un pays contractant, qui ont le statut de « bureau de destination » dans le NSTI. L'opérateur économique respectivement le transporteur peut de ce fait présenter les marchandises auprès d'un autre bureau de douane que prévu. Le bureau de douane de destination effectif peut, avec l'aide du numéro MRN de la déclaration, consulter la déclaration dans le système électronique et enregistrer l'arrivée de la marchandise avec tous les obligations et droits qui suivent lors d'une opération de transit.

Procédure de secours

Afin de garantir les opérations de transit en cas de panne ou de non-disponibilité du système électronique, soit auprès des autorités douanières soit auprès des opérateurs économiques, il existe un « *plan de continuité* » qui prévoit l'utilisation d'une déclaration de transit sur support papier. Cette déclaration peut être le document administratif (DAU) ou un document imprimé avec les données définies par la législation. Toutes les modalités sont prescrites dans l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission et à utiliser aussi bien pour la procédure simplifiée que pour la procédure normale. Cette procédure s'apparente à la procédure sur document utilisé avant l'implémentation du système électronique NSTI.

Procédure NSTI-TIR

Les opérations TIR font, depuis 2009, partie du système électronique NSTI. Les données du carnet TIR sont introduites dans le système pour avoir une meilleure communication entre les bureaux de douane concernés. Cette utilisation du système pour la procédure TIR est obligatoire. Le NSTI-TIR n'est cependant seulement utilisé pour le transit de l'Union, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne. Le premier bureau de l'Union, qui peut être le bureau de départ de la procédure TIR, soit le bureau d'entrée sur le territoire de l'Union, est responsable pour l'entrée des données. La déclaration TIR accompagne le carnet et la marchandise jusqu'au dernier bureau de l'Union qui peut être le bureau de sortie de l'Union ou le bureau de destination. La manipulation de la déclaration TIR dans NSTI se fait de la même manière que toute autre déclaration de transit.

Fin du régime du transit de l'Union pour les marchandises reçues par un destinataire agréé

Le titulaire du régime est réputé avoir rempli ses obligations et le régime du transit est réputé prendre fin, lorsque les marchandises ont été présentées intactes au destinataire agréé, dans le lieu précisé dans l'autorisation, en respectant le délai fixé.

À la demande du transporteur, le destinataire agréé délivre un récépissé qui atteste l'arrivée des marchandises dans un lieu précisé dans l'autorisation. Sur le récépissé il fait mention du MRN de l'opération de transit de l'Union. Ce récépissé est établi sur le formulaire TC 11

ANNEXE 72-03

TC 11 — RÉCÉPISSÉ	
Le bureau de douane de destination situé à (lieu, nom et numéro de référence) certifie que la déclaration de transit T1, T2, T2F ⁽¹⁾ enregistrée le (jj/mm/aa) sous le n° [MRN ⁽²⁾] par le bureau de douane de départ situé à (lieu, nom et numéro de référence) lui a été remis.	
Cachet officiel	Fait à, le (jj/mm/aa) (Signature)
⁽¹⁾ Biffer les mentions inutiles. ⁽²⁾ En cas de panne temporaire du système de transit électronique, veuillez indiquer un numéro utilisé dans le cadre du PCA.	

Vérification et contrôles a posteriori.

L'autorité douanière compétente peut procéder à des contrôles a posteriori des informations fournies et de tous documents, formulaires, autorisations ou données en lien avec l'opération de transit afin de vérifier que les annotations, les informations échangées et les cachets sont authentiques. Ces contrôles sont effectués en cas de doute sur l'exactitude et l'authenticité des informations fournies ou en cas de soupçon de fraude. Ils peuvent également être effectués sur la base d'une analyse de risque ou par sondage.

En l'absence du message de contrôle du mouvement de transit au bureau de départ, celui-ci en informe le titulaire du régime, en l'invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin.

La preuve précitée peut être apportée, à la satisfaction des autorités douanières, par la production d'un *document certifié* par les autorités douanières de l'État membre de destination, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de destination.

Le régime de transit de l'Union est également considéré comme ayant pris fin si le titulaire du régime produit, à la satisfaction des autorités douanières, un document douanier de placement sous une destination douanière dans un pays tiers ou sa copie ou photocopie, comportant l'identification des marchandises en cause. La copie ou photocopie de ce document doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres.